

Aula 02

*DataPrev - Legislação Acerca da
Segurança da Informação e Proteção de
Dados - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:
Antonio Daud

11 de Julho de 2026

Índice

1) Lei de Delitos Informáticos - Lei nº 12737/2012	3
--	---

INTRODUÇÃO

Olá, amigas (os)!

Nesta aula estudaremos especificamente a **Lei dos Delitos Informáticos** (Lei 12.737/2012). Apelidada de “**Lei Carolina Dieckmann**”, em alusão à atriz que teve fotos íntimas divulgadas após um grupo de hackers supostamente invadir seu computador pessoal, a lei inseriu novos crimes no Código Penal, buscando coibir tais práticas.

Nove anos depois, surgiu a **Lei 14.155/2021**, trazendo aprimoramentos à redação do crime tipificado pela Lei 12.737/2012.

Vamos inicialmente comentar o tema de acordo com a Lei 12.737/2012 e, no próximo capítulo, vamos tratar da atual redação do Código Penal, dada pela Lei 14.155/2021.

O assunto não possui incidência significativa em provas, sendo que iremos comentar no corpo da aula aquelas mais relevantes.

Vamos lá!

CRIMES TIPIFICADOS – LEI 12.737/2012

O Código Penal foi alterado pela Lei 12.737/2012, tendo sido acrescentado novo crime (invasão de dispositivo informático) e particularidades sobre a respectiva ação penal (arts. 154-A e 154-B). No ano de 2021, este tipo penal foi alterado pela Lei 14.155/2021.

Vamos inicialmente comentar o tema de acordo com a Lei 12.737/2012 e, no próximo capítulo, vamos tratar da atual redação do Código Penal, dada pela Lei 14.155/2021.

Crime de Invasão de dispositivo informático

Com a Lei 12.737/2012, o Código Penal passou a prever como crime:

Art. 154-A. **Invadir dispositivo informático alheio**, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - **detenção**, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e **multa**.

Este dispositivo foi cobrado na seguinte questão:

Cebraspe/Serpro-2023

Em conformidade com a Lei n.º 12.737/2012 (Lei de Delitos Informáticos), aquele que invadir dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, estará sujeito à pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

Gabarito (C)

Seguindo adiante...

Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou **programa de computador com o intuito de permitir a prática dessa conduta** definida no caput do art. 154-A (§ 1º).

Este detalhe foi cobrado nesta questão de prova:

Cebraspe/Dataprev-2023

De acordo com a Lei n.º 12.737/2012, que dispõe sobre delitos informáticos, quem produz dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática de invasão de dispositivo informático incorre na mesma pena de quem efetivamente procede à conduta de invadir dispositivo informático alheio.

Gabarito (C)

Aumenta-se a pena **de um sexto a um terço** se da invasão resulta prejuízo econômico (§ 2º).

Além disso, a depender dos resultados da invasão do dispositivo, a pena poderá ser mais dura. Assim, prevê o CP que:

Art. 154-A, § 3º Se **da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas**, assim definidas em lei, ou o **controle remoto não autorizado** do dispositivo invadido:

Pena - **reclusão**, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e **multa**, se a conduta não constitui crime mais grave.

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de **um a dois terços** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

Por fim, buscando proteger de modo diferenciado a privacidade e intimidade de autoridades brasileiras, o art. 154-A ainda prevê que:

Art. 154-A, § 5º Aumenta-se a pena de **um terço à metade** se o crime for praticado contra:

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou

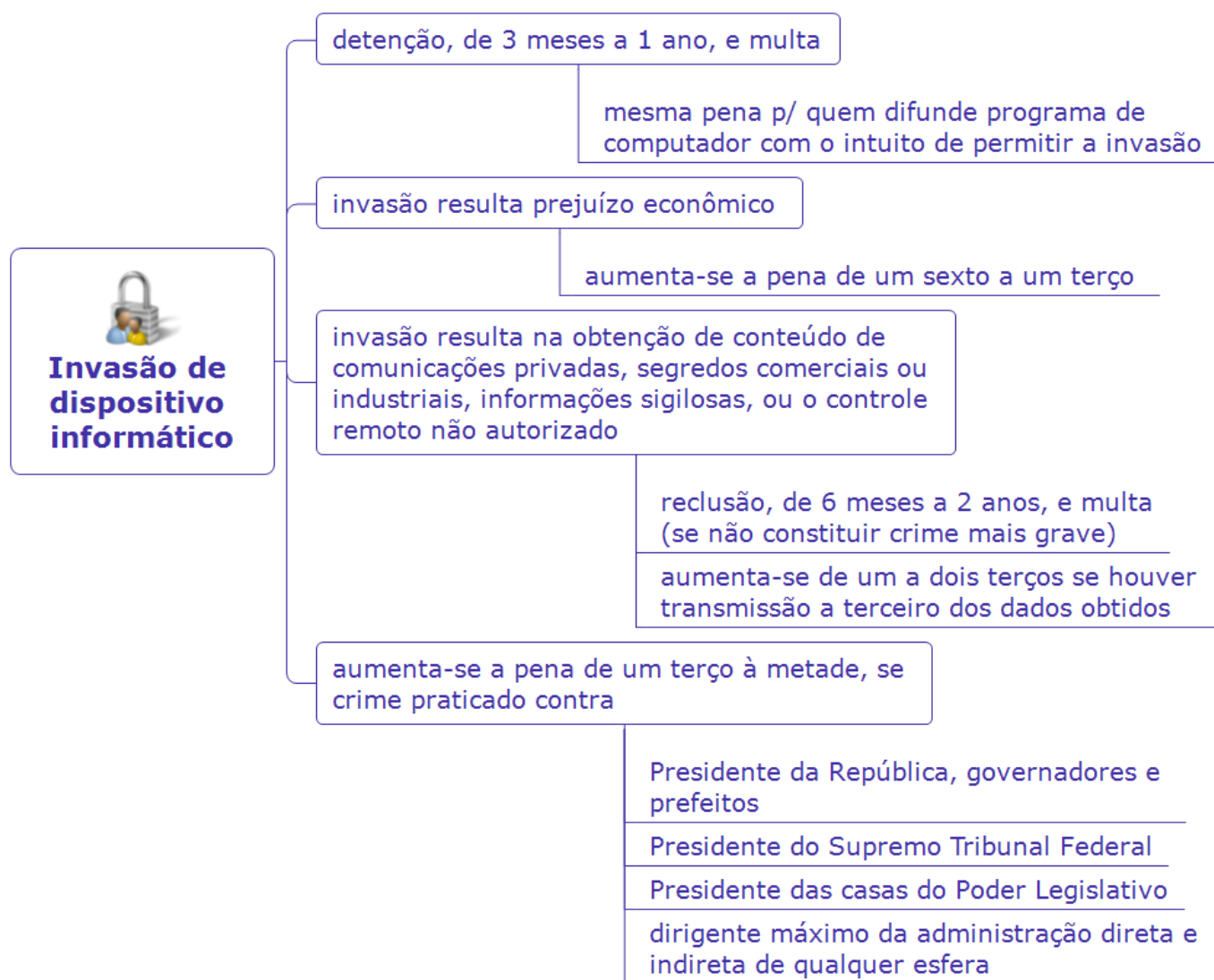
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.”

➤ **Ação penal sobre a Invasão de dispositivo informático**

No crime de invasão de dispositivo informático (definido no art. 154-A), o Código Penal estabelece que, como regra, os suspeitos somente serão processados se houver, antes, **representação do ofendido**. É o que se chama de **ação penal pública condicionada** à representação do ofendido.

No entanto, se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos, a ação poderá ser ajuizada mesmo sem tal representação.





Outros crimes alterados pela Lei 12.737/2012

Além de tipificar o crime no art. 154-A, a Lei 12.737/2012 ainda alterou outros dois crimes no Código Penal, salientados a seguir.

➤ Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública

Aquele que interromper serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impedir ou dificultar o restabelecimento, estará sujeito à pena de **detenção**, de um a três anos, e **multa** (art. 266, § 1º).

Além disso, aplicam-se as **penas em dobro** se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública (§2º).

➤ Falsificação de cartão

O legislador equiparou a falsificação de cartão de crédito ou débito à falsificação de um documento particular, para fins criminais. Portanto, nos termos do art. 298 do CP, quem falsificar cartão, estará sujeito à pena de **reclusão**, de um a cinco anos, e **multa**.

CRIMES TIPIFICADOS – ATUAL REDAÇÃO (LEI 14.155/2021)

Agora vamos comentar o crime de invasão de dispositivo informático de acordo com a atual redação do Código Penal, dada pela Lei 14.155/2021.

Crime de Invasão de dispositivo informático

O Código Penal atualmente prevê como crime:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, **com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização** expressa ou tácita **do usuário do dispositivo** ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena – **reclusão**, de **1 (um) a 4 (quatro) anos**, e multa.

~~Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.~~ (redação anterior)

Seguindo adiante...

Da mesma forma que já previu a Lei 12.737/2012, incorre na mesma pena quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou **programa de computador com o intuito de permitir a prática dessa conduta** definida no caput do art. 154-A (§ 1º).

Aumenta-se a pena **de um sexto a dois terços** se da invasão resulta prejuízo econômico (§ 2º). Pela redação anterior, dada pela Lei 12.737/2012, o aumento era de um sexto a um terço.

Além disso, a depender dos resultados da invasão do dispositivo, a pena poderá ser mais dura. Assim, atualmente prevê o CP que:

Art. 154-A, § 3º Se **da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas**, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:

Pena – reclusão, de **2 (dois) a 5 (cinco) anos**, e multa.

~~Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.~~ (redação anterior)

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de **um a dois terços** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

- - - -

De todo o exposto, observa-se que a Lei 14.155/2021 atuou principalmente no sentido de aumentar as penas cominadas, modificando de detenção para reclusão e também majorando os prazos. Outra modificação importante é que a atual redação não mais exige, para a caracterização do crime, a “violação indevida de mecanismo de segurança”, que antes havia sido prevista na Lei 12.737/2012.

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.